

8. पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Prime Minister & Council of Ministers) नियुक्ती (Appointment)

अनुच्छेद 74 ते 75

- * भारताच्या कार्यकारी अधिकाराचा प्रमुख भाग पंतप्रधान व त्यांच्यामार्फत चालवला जातो.
- * राष्ट्रपती संवैधानिक प्रमुख असले तरी प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे असतात.

पंतप्रधानाची नियुक्ती -

- पंतप्रधानाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. (अनुच्छेद 75(1))
- लोकसभेत ज्यांचा बहुमत आहे किंवा बहुमत मिळविण्याची शक्यता आहे अशा नेत्याची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली जाते.
- लोकसभा निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत असल्यास त्या पक्षाच्या/आघाडीच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाते.
- स्पष्ट बहुमत नसल्यास राष्ट्रपती आपल्या विवेकाधिकारानुसार अशा नेत्याला बोलावतात ज्याच्याकडे बहुमत सिद्ध करण्याची शक्यता असते.

केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती -

- इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने करतात. (अनुच्छेद 75(1))
- मंत्री लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य असू शकतात.
- जे मंत्री संसद सदस्य नाहीत त्यांना सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते, अन्यथा त्यांचे पद संपुष्टात येते.

महत्वाचे मुद्दे

- * पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
- * ते लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे निवडले जातात.
- * इतर मंत्र्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात.
- * सर्व मंत्री हे राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार पदावर असतात.

नियुक्तीची प्रक्रिया -

1. लोकसभा निवडणूक जाहीर होते.	2. निकालानंतर स्पष्ट बहुमत असलेल्या पक्षाच्या/आघाडीच्या नेत्याला पंतप्रधानपदी नियुक्तीसाठी राष्ट्रपती आमंत्रित करतात.
3. पंतप्रधान पदाची शपथ घेतात.	4. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते.
5. सर्व मंत्री राष्ट्रपतींकडून पद व गोपनीयतेची शपथ घेतात.	6. मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.

लक्षात ठेवा :

- पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
- तोच राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यामध्ये दुवा असतो.
- मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व लोकसभेच्या बहुमतावर अवलंबून असते.
- मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. (अनुच्छेद 75(3))

विषयाची थोडक्यात उजळणी

- ✓ पंतप्रधान - राष्ट्रपतींकडून नियुक्त. (अनु. 75(1))
- ✓ इतर मंत्री - पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने नियुक्त. (अनु. 75(1))
- ✓ सर्व मंत्री - राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार पदावर.
- ✓ सहा महिन्यांच्या आत संसद सदस्यत्व आवश्यक.
- ✓ मंत्रिमंडळ लोकसभेस सामूहिकरीत्या जबाबदार. (अनु. 75(3))

महत्वाचे प्रश्न

- प्र. 1 पंतप्रधानाची नियुक्ती कोण करतात ?
 प्र. 2 पंतप्रधानाची नियुक्ती कोणाच्या आधारे केली जाते ?
 प्र. 3 इतर मंत्र्यांची नियुक्ती कोणाच्या सल्ल्याने होते ?
 प्र. 4 मंत्री होण्यासाठी संसद सदस्य असणे आवश्यक आहे का ?
 प्र. 5 संसद सदस्य नसलेला मंत्री किती महिन्यांच्या आत सदस्य व्हावा लागतो ?
 प्र. 6 मंत्रिमंडळ कोणास सामूहिकरीत्या जबाबदार असते ?

- उत्तर - राष्ट्रपती.
 उत्तर - लोकसभेतील बहुमताच्या आधारे.
 उत्तर - पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने.
 उत्तर - नाही, आवश्यक नाही.
 उत्तर - सहा महिन्यांच्या आत.
 उत्तर - लोकसभेस.

8. पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Prime Minister & Council of Ministers) अधिकार (Powers)

अनुच्छेद 74 ते 75

- * भारताच्या कार्यकारी अधिकाराचा प्रमुख भाग पंतप्रधान व त्यांच्यामार्फत चालवला जातो.
राष्ट्रपती संवैधानिक प्रमुख असले तरी प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे असतात.

1. कार्यकारी (Executive Powers)

- केंद्रीय कार्यकारी सत्ता पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाद्वारे वापरली जाते.
- देशातील सर्व शासनविषयक कामकाज, धोरणे व निर्णय घेण्याचा अधिकार.
- विविध प्रशासकीय विभाग व मंत्रालये स्थापन करणे, रद्द करणे किंवा पुर्णगठन करणे.
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली, पदोन्नती व सेवाशर्ती ठरविणे.
- राष्ट्रपतींच्या नावाने सर्व कार्यकारी आदेश व नियम जारी करणे.

2. विधायी (Legislative Powers)

- संसदेत विधेयके सादर करणे, त्यास मंजुरी देणे किंवा दुरुस्ती सुचविणे.
- अर्थसंकल्प सादर करणे (केबल मंत्री लोकसभेत).
- संसद अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे व लोकसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करणे.

3. वित्तीय (Financial Powers)

- वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे व लोकसभेत सादर करणे.
- कर लादणे, रद्द करणे, शुल्क आकारणे व आर्थिक धोरणे ठरविणे.
- भारताची एकत्रित निधी (Consolidated Fund) व आकस्मिक निधी (Contingency Fund) चा वापर.

4. प्रशासकीय (Administrative Powers)

- सर्व शासकीय विभागांचे नियंत्रण व समन्वय राखणे.
- प्रधामंत्री विविध योजनांची अंमलबजावणी व देखरेख करतात.
- राज्यांशी संबंध ठेवणे व सर्व राज्यांमध्ये प्रशासनिक समन्वय राखणे.

5. परराष्ट्र संबंध (Foreign Affairs Powers)

- परराष्ट्र धोरण निश्चित करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे.
- इतर देशांशी करार करणे, तह करणे (राष्ट्रपतींच्या मंजूरीने).
- आंतरराष्ट्रीय संघटना व परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणे.

6. संरक्षण विषयक (Defence Powers)

- देशाच्या संरक्षण धोरणांचे निर्धारण व अंमलबजावणी करणे.
- सशस्त्र दलांचे नियंत्रण व राष्ट्रपतींकडे सैन्य पाठविण्याची शिफारस करणे.
- युद्ध व शांतता विषयक निर्णय देण्यास सल्ला देणे.

7. आपत्कालीन उपाययोजना (Emergency Powers)

- राष्ट्रीय आपत्काल (अनु. 352), राज्यातील राष्ट्रपती राजवट (अनु. 356) व वित्तीय आपत्काल (अनु. 360) लावण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करणे.
- आंतरिक अशांतता किंवा बाह्य धोका यावर त्वरित कारवाईची योजना करणे.

महत्वाचे मुद्दे

- * सर्व कार्यकारी अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाद्वारे वापरले जातात.
- * मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरीत्या लोकसभा प्रति जबाबदार असते.
- * पंतप्रधान हे मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात व ते धोरण निश्चितीचे नेतृत्व करतात.
- * मंत्रिमंडळाचे निर्णय सामूहिक असतात.
- * राष्ट्रपती हे संविधानिक प्रमुख असून ते पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात.

अधिकारांचा सारांश

अधिकार	मुख्य कार्य
कार्यकारी	शासन चालविणे, आदेश व नियम जारी करणे
विधायी	विधेयके सादर करणे, संसद अधिवेशन बोलावणे
वित्तीय	अर्थसंकल्प, कर, निधीचा वापर, आर्थिक धोरणे
प्रशासकीय	विभागांचे नियंत्रण, अधिकारी नियुक्ती व समन्वय
परराष्ट्र संबंध	परराष्ट्र धोरण, करार व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
संरक्षण	संरक्षण धोरण, सशस्त्र दलांचे नियंत्रण, युद्ध व शांतता
आपत्कालीन	आपत्काल लावण्याची शिफारस, त्वरित उपाययोजना

महत्वाचे प्रश्न

- प्र.1 भारतातील कार्यकारी अधिकाराचा प्रमुख भाग कोणाच्याकडे असतो ?
उत्तर - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे.
- प्र.2 पंतप्रधान कोणते मंत्रालय स्थापन/रद्द करण्याचा अधिकार कुणाकडे असतो ?
उत्तर - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ.
- प्र.3 अर्थसंकल्प कोण सादर करतात ?
उत्तर - वित्तमंत्री (पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने).
- प्र.4 लोकसभा अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस कोण करतात ?
उत्तर - पंतप्रधान.
- प्र.5 परराष्ट्र धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाकडे असतो ?
उत्तर - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ.
- प्र.6 आपत्कालीन उपाययोजना (राष्ट्रीय आपत्काल) लावण्याची शिफारस कोण करते ?
उत्तर - पंतप्रधान (मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने).

8. पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Prime Minister & Council of Ministers) जबाबदाऱ्या (Duties / Responsibilities)

अनुच्छेद
74 ते 75

✱ भारताच्या कार्यकारी अधिकाराचा प्रमुख भाग पंतप्रधान व त्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाकडे असतो. त्यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत.

1. राष्ट्रपतीस मदत व सल्ला देणे

- पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ हे राष्ट्रपतीस सर्व विषयावर मदत व सल्ला देतात.
- राष्ट्रपती हे सल्ल्यानुसार कार्य करतात. (अनु. 74)

2. धोरणे व कार्यक्रम निश्चित करणे

- देशाच्या अंतर्गत व परराष्ट्र धोरणांची आखणी करणे.
- सामाजिक, आर्थिक व राजकीय उद्दिष्टे ठरविणे.
- विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्पांची आखणी करणे.

3. कायदे करणे (विधायी कार्यात सहभाग)

- मंत्रिमंडळ संसदेस विधेयके मांडते.
- कायद्यांच्या मसुद्याची तयारी करणे.
- संसदेत विधेयकाचे समर्थन व स्पष्टीकरण देणे.

4. आर्थिक जबाबदाऱ्या

- अर्थसंकल्प तयार करणे व संसदेत सादर करणे.
- कर आकारणीचे प्रस्ताव देणे.
- सार्वजनिक खर्चाचे नियोजन व नियंत्रण करणे.

5. प्रशासन चालविणे

- सरकारी विभागांचे कामकाज नियंत्रित करणे.
- प्रशासकीय निर्णय घेणे व अंमलबजावणी करणे.
- सर्वोच्च प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणे.

6. संसदेस जबाबदार असणे

- मंत्रिमंडळ हे लोकसभेस एकत्रितपणे जबाबदार असते. (अनु. 75(3))
- लोकसभेचा विश्वास गमावल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

7. राष्ट्रीय सुरक्षा व आपत्कालीन स्थिती हाताळणे

- देशाच्या संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा व सीमासुरक्षा याबाबत निर्णय घेणे.
- आपत्कालीन स्थितीत आवश्यक उपाययोजना करणे.

8. समन्वय व सल्लामसलत करणे

- विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय राखणे.
- राज्य सरकारांशी व केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय करणे.
- जनतेच्या समस्या जाणून समाधानासाठी उपाययोजना करणे.

महत्वाचे मुद्दे

- ✱ पंतप्रधान हे मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात.
- ✱ सर्व मंत्र्यांच्या कार्याचे समन्वयन पंतप्रधान करतात.
- ✱ मंत्रिमंडळ हे राष्ट्रपतीस मदत व सल्ला देणारे असते.
- ✱ मंत्रिमंडळ हे लोकसभेस सामूहिकरित्या जबाबदार असते.
- ✱ धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळानेच घेतले जातात.
- ✱ देशाच्या विकास व प्रगतीची जबाबदारी मंत्रिमंडळावर असते.

जबाबदाऱ्या (संक्षेपाने)

क्र.	जबाबदारी	मुख्य कार्य
1	सल्ला देणे	राष्ट्रपतीस मदत व सल्ला देणे
2	धोरणे बनविणे	देशाचे अंतर्गत व परराष्ट्र धोरण
3	कायदे करणे	विधेयके मांडणे व कायदे करणे
4	आर्थिक	अर्थसंकल्प, कर, खर्च नियंत्रण
5	प्रशासन	सरकारी कामकाज चालविणे
6	संसदेस जबाबदार	लोकसभेस सामूहिकरित्या जबाबदार
7	राष्ट्रीय सुरक्षा	संरक्षण व आपत्कालीन उपाययोजना
8	समन्वय	विभाग, राज्य यांच्याशी समन्वय

महत्वाचे प्रश्न

- प्र.1 पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाची प्रमुख जबाबदारी कोणती ?
 प्र.2 मंत्रिमंडळ लोकसभेस कसे जबाबदार असते ?
 प्र.3 अर्थसंकल्प तयार करून तो कोठे सादर केला जातो ?
 प्र.4 कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत मंत्रिमंडळाची भूमिका काय आहे ?
 प्र.5 राष्ट्रीय सुरक्षा बाबत मंत्रिमंडळाची जबाबदारी काय आहे ?
 प्र.6 मंत्रिमंडळाच्या समन्वयाची भूमिका कोणत्या बाबतीत असते ?

- उत्तर - राष्ट्रपतीस मदत व सल्ला देणे.
 उत्तर - सामूहिकरित्या जबाबदार असते.
 उत्तर - संसदेत (लोकसभेत).
 उत्तर - विधेयके मांडणे, मसुदा तयार करणे व समर्थन करणे.
 उत्तर - संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा व सीमा सुरक्षा याबाबत निर्णय घेणे.
 उत्तर - विविध मंत्रालये, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश.